広告運用業務委託契約書

_____（以下「甲」という）と_____（以下「乙」という）は、広告運用業務の委託に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という）を締結する。

第1条（目的）

甲は、甲の運営する事業に関する広告運用業務（以下「本業務」という）を乙に委託し、乙はこれを受託する。

第2条（業務内容）

1　乙が行う業務の範囲は、以下のとおりとする。

（1）インターネット広告の企画、制作、入稿および運用管理

（2）広告媒体の選定および出稿手続き

（3）広告効果の測定、分析およびレポーティング

（4）その他、前各号に付随する業務で甲乙協議のうえ書面で定めるもの

2　乙は、本業務の遂行にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを行うものとする。

第3条（契約期間）

1　本契約の有効期間は、2026年4月1日から2027年3月31日までの1年間とする。

2　期間満了の2ヶ月前までに甲または乙のいずれからも書面による不更新の申し出がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第4条（中途解約）

1　甲は、2ヶ月前までに書面にて乙に通知することにより、本契約を中途解約することができる。

2　乙は、1ヶ月前までに書面にて甲に通知することにより、本契約を中途解約することができる。

3　中途解約が月の途中となる場合、当該月の報酬は、当月の暦日数に対する解約日までの日数の割合により日割り計算するものとする。第5条第3項に定める最低報酬についても同様に日割り計算する。

4　中途解約の場合であっても、解約日までに発生した報酬および広告費の支払義務は存続する。

第5条（報酬）

1　甲は乙に対し、本業務の対価として、甲の事業における月間利益の10％に相当する金額（消費税および地方消費税別途）を報酬として支払うものとする。

2　本契約における「利益」とは、甲の事業における月間売上高から以下の各号に掲げる項目のみを控除した金額をいう。各号に掲げる項目以外の費用は控除しないものとする。

（1）商品仕入原価

（2）人件費（甲の従業員にかかる給与・法定福利費に限る）

（3）事務所賃料および光熱費

（4）広告費（第6条に定める甲負担の広告出稿費用）

（5）その他、甲乙間で事前に書面で合意した経費（合意のない経費は控除しない）

3　前項の算定にかかわらず、月間報酬の最低額は金5万円（消費税および地方消費税別途）とする。利益の10％が5万円を下回る月、または利益がゼロもしくはマイナスとなる月においても、甲は乙に対し最低報酬として金5万円を支払うものとする。

4　甲は毎月末日に当月分の利益を算出し、翌月10日までに乙に対して利益計算書を提示するものとする。

5　乙は利益計算書の内容に異議がある場合、受領後7日以内に甲に書面で申し出るものとする。当該期間内に異議の申出がない場合、利益計算書は確定したものとみなす。

6　前項の異議申出があった場合、甲乙は14日以内に協議のうえ合意に努めるものとする。当該期間内に合意に至らない場合、乙は甲に対し利益算出の根拠資料の開示を請求できるものとし、開示後7日以内に再協議のうえ確定するものとする。

7　報酬の支払いは、利益計算書確定後、翌月末日までに乙の指定する銀行口座へ振込にて行う。振込手数料は甲の負担とする。

8　甲は、乙に対し、適格請求書（インボイス）を発行するために必要な情報を提供するものとし、乙は適格請求書を発行するものとする。

第6条（広告費の負担）

1　本業務に要する広告出稿費用は、すべて甲の負担とする。

2　乙は広告出稿にあたり、事前に甲の承認を得た予算の範囲内で運用を行う。

3　甲は、乙から広告費用の請求があった場合、請求書受領後14日以内に支払うものとする。

第7条（成果の定義および帰属）

1　本業務における「成果」とは、以下のいずれかに該当する問い合わせをいう。

（1）広告経由の電話問い合わせ

（2）広告経由のLINE問い合わせ

（3）広告経由のウェブフォームからの問い合わせ

2　本契約の有効期間中に甲の事業に寄せられた問い合わせは、甲が広告以外の具体的な流入経路を合理的な証拠をもって証明しない限り、広告に起因するものと推定する。

第8条（再委託）

1　乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。

2　再委託を行った場合であっても、本業務に関する一切の責任は乙が負うものとする。

第9条（報告義務）

1　乙は、毎月末日までに当月の業務に関する報告書を甲に提出するものとする。

2　報告書には、以下の事項を含むものとする。

（1）広告出稿状況および広告費の使用実績

（2）問い合わせ件数（電話・LINE・ウェブフォーム別）

（3）CPA（顧客獲得単価）

（4）その他、甲が合理的に求める事項

第10条（アカウント権限）

1　甲は、乙が本業務を遂行するために必要な広告アカウント、分析ツール等へのアクセス権限を速やかに付与するものとする。

2　アカウント権限の返還については、第21条（契約終了時の措置）の定めに従う。

第11条（知的財産権）

1　本業務により作成された広告クリエイティブ等の成果物に関する著作権（著作権法第27条および第28条の権利を含む）は、甲に帰属する。

2　乙は、前項の成果物に関する著作者人格権を行使しないものとする。

3　広告運用に関するノウハウ、手法、データ分析手法等の知的資産は、乙に帰属する。甲はこれについて何らの権利も主張しないものとする。

第12条（データの取扱い）

1　本業務を通じて取得・蓄積された広告運用データ、顧客問い合わせデータ、分析データ等（以下「本件データ」という）は、甲乙の共有財産として取り扱う。

2　甲および乙は、本件データを本業務および自己の事業改善の目的に限り利用することができる。

3　甲または乙が本件データを第三者に提供、公開、その他外部に開示しようとする場合は、事前に相手方の書面による同意を得なければならない。

4　本契約が終了した場合、甲および乙は、相手方の求めに応じ、本件データの写しを相手方に提供するものとする。ただし、個人情報を含むデータの取扱いについては、第13条の定めに従う。

5　第2項および第3項の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有する。

第13条（個人情報の取扱い）

1　甲および乙は、本業務に関連して取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という）その他関連法令を遵守するものとする。

2　乙は、本業務を通じて取得した個人情報を本業務の遂行に必要な範囲でのみ利用し、本業務以外の目的に使用してはならない。

3　甲および乙は、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとする。

4　本契約終了後、乙は甲の指示に従い、本業務に関連して取得した個人情報を速やかに返還または廃棄するものとする。

第14条（秘密保持）

1　甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上・営業上の秘密情報（本件データを含む。以下「秘密情報」という）を、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、第12条第3項に基づき相手方の書面による同意を得た場合はこの限りではない。

2　前項の秘密保持義務は、本契約の有効期間中および終了後3年間、効力を有する。ただし、第12条に定めるデータの取扱いに関する義務は、同条の定めるところに従う。

3　以下の情報は秘密情報に該当しないものとする。

（1）開示時に既に公知であった情報

(2) 開示後、受領者の責めによらず公知となった情報

(3) 開示前に受領者が適法に保有していた情報

(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報

(5) 法令または裁判所の命令により開示が義務づけられた情報

第15条（損害賠償）

1　甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、その直接かつ現実に生じた損害に限り賠償の責を負う。

2　いかなる場合も、間接損害、逸失利益、特別損害については、賠償の対象としない。

3　損害賠償の上限額は、損害発生月の直前12ヶ月間に甲が乙に支払った報酬の累計額とする。ただし、故意または重過失による場合はこの限りではない。

第16条（免責）

1　以下の事由に起因する業務の遅延、成果の未達その他の損害について、乙は責任を負わないものとする。

(1) 広告媒体（Google、Meta、Yahoo!等）の仕様変更、障害、アカウント停止等

(2) 市場環境、競合状況の変動

(3) 天災地変、感染症、戦争、テロその他の不可抗力

(4) 甲の指示または甲が提供した情報の不備に起因する場合

第17条（支払遅延）

1　甲が第5条に定める報酬または第6条に定める広告費の支払いを期日から14日以上遅延した場合、乙は書面による通知のうえ、本業務の全部または一部を停止することができる。

2　業務停止に起因する損害について、乙は一切の責任を負わないものとする。

3　甲は、支払遅延期間について、年3％の遅延損害金を乙に支払うものとする。

第18条（競業に関する配慮）

1　本契約は、甲および乙が同業種の第三者と取引を行うことを制限するものではない。

2　ただし、甲および乙は、相手方の事業に重大な不利益を与えるおそれのある競業的行為を行おうとする場合は、事前に相手方に通知し、誠意をもって協議するものとする。

3　前項の通知・協議は、相手方の同意を要件とするものではなく、信義則に基づく配慮義務とする。

第19条（反社会的勢力の排除）

1　甲および乙は、自己またはその役員、従業員、実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」という）に該当しないことを表明し、保証する。

2　甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力、風説の流布・偽計・威力による相手方の信用毀損・業務妨害を行わないことを保証する。

3　甲または乙が前2項に違反した場合、相手方は催告なく本契約を直ちに解除することができる。

4　前項に基づき本契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害について、賠償の責を負わないものとする。

第20条（契約解除）

1　甲または乙は、相手方が以下のいずれかに該当した場合、書面による催告のうえ、相当の期間（14日以上）内に是正されないときは、本契約を解除することができる。

（1）本契約の条項に違反した場合

2　甲または乙は、相手方が以下のいずれかに該当した場合、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

（1）支払停止または支払不能となった場合

（2）破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあった場合

（3）第19条第1項または第2項に違反した場合

第21条（契約終了時の措置）

1　本契約が期間満了、解約、解除その他の事由により終了した場合、乙は以下の措置を講じるものとする。

（1）運用中の広告について、甲の指示に従い、終了日から30日間を上限として引継ぎ業務を行う

（2）甲から付与されたアカウント権限を速やかに返還する

（3）甲の指示に従い、保有する個人情報を返還または廃棄する

2　引継ぎ期間中の報酬は、第5条の定めに従い甲が支払うものとする。

第22条（協議事項）

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。

第23条（準拠法および管轄裁判所）

1　本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

2　本契約に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。なお、電子署名による締結の場合は、電子署名法第3条の要件を満たす電子署名をもって記名押印に代えることができる。

締結日：2026年　　月　　日

	甲（委託者）	乙（受託者）
住所		
名称		
代表者		
印		